1. INTRODUCCIÓN

- **Internacionalización** de los mercados: comercio intra e interindustrial, mercados financieros, flujos de capitales, multinacionales
- Funciones de la **inversión extranjera**
  - Complementa el ahorro nacional
  - Más competencia e innovación
  - Transferencia de tecnología y *know-how*
  - Crecimiento y empleo
  - Financiación exterior distinta del endeudamiento
  - Disciplina de las políticas económicas

2. INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA

2.1. Características generales

- Principio general: **libertad de movimientos de capitales**
- Dos excepciones
  - Sectores con regulación específica, en particular **defensa nacional**
  - Suspensión de la liberalización si afecta al **orden, seguridad o salud públicos**
- Titulares: personas físicas no residentes, personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, entidades públicas de soberanía extranjera
- Declaración al **Registro de Inversiones Exteriores**
  - General: posterior y **estadística**, según **RD 571/2023** y **Orden ECM/57/2024**
  - **Jurisdicciones no cooperativas**: declaración cualquiera que sea la cuantía
  - Declaración **previa** si la participación extranjera supera el **50 %** o si son inmuebles

2.2. Tipos de inversión

- **Inversión directa**: relación duradera y participación **≥ 10 %** del capital o votos, o control
- **Inversión de cartera**: por debajo del 10 %
- **RD 571/2023**: ajuste al concepto internacional, umbral general del 10 %
- Conceptos incluidos
  - Cotizadas e instituciones de inversión colectiva al alcanzar el 10 %
  - Aportaciones de socios al patrimonio
  - **Financiación intragrupo**: más de **1 millón de euros** y plazo superior a un año
  - Reinversión de beneficios y sucursales
  - **Inmuebles**: desde **500.000 euros**
  - Otras formas (cuentas en participación, UTE, fundaciones): más de **1 millón de euros** y 10 %

3. NORMATIVA Y TRAMITACIÓN

3.1. Normativa en España

- **Unión Europea**
  - **Art. 63 TFUE**: libertad de movimientos de capitales
  - **Reglamento (UE) 2019/452**: control de inversiones extranjeras directas
  - Será derogado por **Reglamento (UE) 2026/1386**, efectos desde el **17 de enero de 2028**
- **Ley 19/2003**, movimientos de capitales y transacciones con el exterior
  - Régimen general, libertad, concepto de residente, tramitación de declaraciones
  - **Sanciones**
    - Muy graves: desde **30.000 euros** hasta el **100 %** de la operación
    - Graves: hasta la **mitad**, mínimo **6.000 euros**
    - Leves: hasta un **cuarto**, mínimo **3.000 euros**
- **RD 571/2023**, inversiones exteriores
  - Régimen para inversión extranjera en España y otro para la española en el exterior
  - Declaración **ex post**, con declaración previa en ciertas inversiones de jurisdicciones no cooperativas
  - **RD 867/2025**: Registro en la **SG de Regulación de Inversiones**, control en la **SG de Inversiones Exteriores**, ambas en la **DG de Política Comercial y Seguridad Económica**
- **Escudo antiopas**
  - **Art. 7 bis Ley 19/2003**, por **RDL 8/2020**
  - **Autorización previa** de inversiones directas de residentes fuera de UE y AELC en sectores estratégicos
  - **RDL 34/2020**: extensión transitoria a residentes UE y AELC, en cotizadas o no cotizadas por más de **500 millones de euros**
  - Última prórroga por **RDL 1/2025**, hasta el **31 de diciembre de 2026**
- **Informe de Control 2025**
  - **130** operaciones autorizadas: 116 sin condiciones, 14 con compromisos, **40 %** más que en 2024, sin denegaciones
  - Cerca del **80 %** de fuera de la UE: EEUU (**40 %**), Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos

3.2. Tramitación en España

- **Orden ECM/57/2024** y **Resolución de 31 de enero de 2024**: modelos normalizados, en vigor desde el **1 de febrero de 2024**
- Modelos de **inversión extranjera en España**
  - **DP-1** y **DP-2**: declaración previa de jurisdicciones no cooperativas, sociedades e inmuebles
  - **D-1A** y **D-1B**: inversión y desinversión en sociedades, sucursales y otras formas
  - **D-2A** y **D-2B**: inversión y desinversión en inmuebles
  - **D-4**: memoria anual
- Inversión española en el exterior: DP-3, DP-4, D-5A, D-5B, D-7A, D-7B y D-8

- Cotizadas al 10 %: modelos generales
- Presentación obligatoria por **AFORIX**, con primera validación
- Plazos: **un mes** desde la operación, memorias anuales **siete meses** tras el cierre del ejercicio

4. REGISTRO DE INVERSIONES

- **Registro de Inversiones Exteriores**: datos declarados conforme al **RD 571/2023**
  - Participación desde el **10 %** y financiación intragrupo desde **2024**
  - **Reinversión de beneficios**: sin modelo, sale de las memorias anuales
  - **Inmuebles**: más de **500.000 euros** (en España) y **300.000 euros** (en el exterior)
  - **Memorias anuales**: capital o patrimonio superior a **3 millones** (España) y **1,5 millones** (exterior), con inversor al 10 %
- **DataInvex** (Secretaría de Estado de Comercio): flujos trimestrales, posición anual, inversión **bruta y neta**
- **ETVE**: sociedades residentes con participaciones en no residentes
  - Régimen fiscal especial (**Ley 27/2014**)
  - Poco empleo y activos fijos, importes elevados con efecto limitado
  - Estadísticas separan **ETVE y no ETVE**, esta última es **inversión productiva**
- **Dos fuentes** de inversión directa
  - **Balanza de Pagos y PII**, **Banco de España** (directrices FMI y OCDE)
  - **Registro de Inversiones Exteriores**, Secretaría de Estado de Comercio
  - Convenio de intercambio de datos
- **Diferencias**
  - **Cobertura**
    - Banco de España: reinversión de beneficios, inmuebles y toda la financiación entre relacionadas
    - Registro: financiación intragrupo a más de un año y 1 millón, reinversión por memorias
    - Financiación a corto plazo y cuentas interempresa: solo Banco de España
    - Inmuebles: declarados, pero fuera de los datos publicados
  - **Operaciones**: Banco de España, transacciones **netas**. Registro, bruta y desinversiones, por **devengo**
  - **Geografía**: ambos país de primera contrapartida. Registro, además, **inversor último**
  - **Entidades instrumentales**: Banco de España, **SPE**. Registro, ETVE y no ETVE
  - **Posición**: Registro anual, desfase de **dos años**, patrimonio neto contable. Banco de España trimestral, precios de cotización

5. ANÁLISIS DE FLUJOS DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA

- **PII**: stock de activos y pasivos financieros frente al exterior
  - **PIIN** = activos menos pasivos
  - Evolución: transacciones, **efectos de valoración**, otros ajustes

  - España: PIIN **deudora**, muy reducida en la última década
- **Stock de IED productiva** 2024 (Registro)
  - **627.795 millones de euros**, **+1,6 %**
  - Orígenes: **EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido**
  - Sectores: manufacturas, energía, comercio, servicios financieros
  - Más de **2 millones de empleos**, en torno al **10 %** del total
- **Flujos 2025**
  - Total **34.016 millones de euros**, **–20,5 %**
    - Capital y patrimonio: **31.571 millones** (–12,6 %)
    - Financiación intragrupo: **2.445 millones** (–63,3 %)
  - **Inversión productiva**: **30.764 millones** (–21,8 %), **98,6 %** en no cotizadas
    - Neta en capital y patrimonio: **19.706 millones** (+8,2 %)
    - Desinversiones: **9.228 millones** (–42,0 %), 51,6 % por liquidación
  - **Tipo de operación**: nueva aportación **69,8 %** (–33,2 %), adquisiciones **9.281 millones** (+29,1 %)
  - **Origen**
    - **EEUU** primer inversor: **32,5 %** (10.009 millones), +55,5 %
    - Francia 10,6 %, Reino Unido 8,7 % (–78,7 %), Alemania 7,5 %
    - Europa **48,9 %** (UE27 35,7 %), resto de América **39,0 %**
  - **Sectores**: servicios **73,1 %** (22.486 millones), industria **22,5 %**
  - **Comunidades**: **Madrid** 51,9 % (15.970 millones, –40,0 %), **Cataluña** 14,7 %, **Aragón** 11,0 % (+262,9 %, servicios de información)
  - **6.065** inversores y **8.133** declaraciones
- 2025 baja desde un nivel muy alto, comparación afectada por la financiación intragrupo
- **Primer trimestre de 2026**: **+22,6 %**, **6.567 millones**

6. EFECTOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA

- Fuerte entrada de capital desde la adhesión a la CEE en **1986**, sensible al ciclo y a la incertidumbre
- Efectos sobre **crecimiento, empleo y competitividad**
  - Cuantitativo: manufacturas, comercio, energía, y servicios de información por **centros de datos**
  - Cualitativo: sectores de alto valor añadido
    - **Automoción**, hoy hacia la electromovilidad
    - **Biotecnología y farmacéutica**, con I+D propia
    - **Agroalimentación**: distribución e internacionalización
- **INE, pertenencia a grupos** (2024)
  - **17.898** filiales de empresas extranjeras
  - Cifra de negocios **851.179 millones de euros**
  - **2.561.593** personas ocupadas
  - Industria **41,0 %** de la facturación, **82,9 %** en material de transporte
  - Zona del euro **56,7 %** de la matriz

- Mayor productividad y más exportaciones que las nacionales

7. ATRACCIÓN DE INVERSIONES HACIA ESPAÑA

- **ICEX-Invest in Spain**
  - Origen: Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores (**2005**), incorporada a **ICEX** por el **RDL 20/2012**
  - Dependencia funcional del **MECE** vía Secretaría de Estado de Comercio
  - Objeto
    - Captar inversión con empleo y valor añadido
    - Apoyo en pre-inversión, inversión y post-inversión
    - Identificar necesidades de inversores
    - Promover la imagen de España
    - Colaborar con instituciones estatales, autonómicas y locales
- **Proyectos**: **PowerCo** en Sagunto, **Stellantis y CATL** en Figueruelas, **Chery** en Barcelona, centros de datos de **Amazon Web Services** en Aragón

8. CONCLUSIÓN

- Stock de IED cercano a **628.000 millones** en 2024
- Flujos de 2025 **–20,5 %**, **34.016 millones**, desde un nivel muy elevado
  - EEUU casi un tercio, mayor peso de Aragón
  - Primeros datos de 2026 apuntan a recuperación
- Reforzar la **promoción** (ICEX) y mantener el **control** en sectores estratégicos (escudo antiopas hasta finales de 2026)
- Papel estructural: contribución al empleo y a las exportaciones, y modernización de sectores estratégicos